



RESOLUCIÓN FINAL N° 1437-2026/PS2

DENUNCIANTE : LUIS ESTEBAN TELLO PINTO
(EL SEÑOR TELLO)
DENUNCIADO : BANCO BBVA PERU¹
(EL BANCO)
MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS Y COSTOS DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 28 de mayo de 2026

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 9 de abril de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), toda vez que, habría cargado indebidamente ocho (8) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4919-****-****-5419 del denunciante, las cuales no reconoce, pues, el Banco no cumplió con su deber de monitoreo y seguimiento de operaciones, en tanto no lo alertó ni bloqueó preventivamente su tarjeta, pese a que las operaciones no corresponden a su comportamiento habitual de consumo y son inusuales al haberse realizado en un periodo corto de tiempo:

Fecha	Detalle	Importe S/
04/10/2025	COMERCIAL DAGIONI	1 500,00
04/10/2025	MASARIS TARAPOTO	600,00
04/10/2025	IKF J TARAPOTO 17	473,70
04/10/2025	SALA DE JUEGOS MYTHIC TPP	600,00
04/10/2025	OPENPAY*NEOUMATICOS JO	309,00
04/10/2025	OPENPAY*GRUPO RIO	500,00
04/10/2025	TARAPOTO 5	400,00
04/10/2025	TARAPOTO 5	300,00

2. A pesar de que el Banco fue debidamente notificado con la Resolución N° 1², no cumplió con presentar sus descargos.

II. ANÁLISIS

Cuestión Previa: Sobre el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad

3. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad), el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.

¹ RUC N° 20100130204

² El Banco fue notificado con la Resolución N° 1 el 15 de abril de 2026.



4. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el “*medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits*”. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.
5. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para “*aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones*”.
6. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.
7. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.
8. Este órgano resolutorio es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad³ que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo

³

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS

Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa

(…)

4. Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones,

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1522-2026/PS2**

pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.

9. Este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, las operaciones materia de denuncia son consumos presenciales realizados a través de un terminal de punto de venta (POS), por lo que su validez se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento de Tarjetas).
10. Debe tenerse presente que, la Sala Especializada de Protección al Consumidor (en adelante, la Sala), en un pronunciamiento⁴, ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por Internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
11. En ese sentido, el análisis de la validez de las operaciones se realizará en función a las disposiciones contenidas en el Reglamento de Tarjetas.

Sobre la responsabilidad del Banco por el cargo indebido de ocho (8) operaciones

12. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁵. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁶.
13. El artículo 18° del Código⁷ establece que por idoneidad se debe entender a la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo efectivamente recibe, en función

sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

⁴ Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI

⁵ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1522-2026/PS2**

a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores; de acuerdo con las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

14. Por otro lado, el artículo 19° del Código⁸ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado.
15. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor, o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad⁹.
16. El artículo 23° del Reglamento de Tarjetas¹⁰ establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada; en otras palabras, corresponderá al proveedor del servicio financiero probar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente.
17. El señor Tello denunció al Banco por haber cargado ocho (8) operaciones en su tarjeta de crédito N° 4919-****-****-5419, las cuales no reconoce, pues no cumplió con su deber de monitoreo y seguimiento de operaciones, en tanto no lo alertó ni bloqueó preventivamente

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

¹⁰ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. (...).

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1522-2026/PS2**

su tarjeta, pese a que las operaciones no corresponden a su comportamiento habitual de consumo y son inusuales al haberse realizado en un periodo corto de tiempo:

Fecha	Detalle	Importe S/
04/10/2025	COMERCIAL DAGIONI	1 500,00
04/10/2025	MASARIS TARAPOTO	600,00
04/10/2025	IKF J TARAPOTO 17	473,70
04/10/2025	SALA DE JUEGOS MYTHIC TPP	600,00
04/10/2025	OPENPAY*NEOUMATICOS JO	309,00
04/10/2025	OPENPAY*GRUPO RIO	500,00
04/10/2025	TARAPOTO 5	400,00
04/10/2025	TARAPOTO 5	300,00

18. Sobre el hecho denunciado y la imputación de cargos efectuada por este órgano resolutorio en la Resolución N° 1, el Banco no se apersonó al procedimiento ni formuló descargos; sin embargo, la autoridad administrativa se encontraba obligada a verificar por todos los medios disponibles la veracidad de los hechos expuestos, en atención al principio de verdad material establecido en el numeral 1.11 del artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 004-2019-JUS¹¹. Para ello, se evaluará la documentación que obra en el expediente.
19. Para acreditar el hecho denunciado, el señor Tello presentó lo siguiente: (i) el estado de cuenta de su tarjeta de crédito donde se aprecia el cargo de ocho operaciones cuestionadas; (ii) carta de respuesta del reclamo N° 06102500533; y, (iii) el Detalle de Autorización en el Sistema enviado por el Banco a través de la respuesta del reclamo N° 06102500533, conforme se aprecia en la parte pertinente:

Extracto del estado de cuenta

[Ver imagen en la página siguiente]

¹¹

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS

Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.

En el caso de procedimientos bilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1522-2026/PS2

ESTADO DE CUENTA DE LÍNEA DE CRÉDITO				
N° DE TARJETA: 4919-09**-****-5263				
DETALLE DE TU PAGO DEL MES				
FECHA DE OPERACIONES	DETALLES DE MOVIMIENTOS	PAÍS	S/	US\$
[REDACTED]				
DETALLE DE OPERACIONES TARJETA TITULAR LUIS ESTEBAN TELLO - 5419				
[REDACTED]				
04-10	(C) Comercial Dagioni	PERU	1,500.00	---
04-10	(D) MASARIS TARAPOTO	PERU	600.00	---
[REDACTED]				
04-10	(C) IKF J TARAPOTO 17	PERU	473.70	---
[REDACTED]				
04-10	(D) SALA DE JUEGOS MYTHIC TPP	PERU	600.00	---
04-10	(C) OPENPAY*NEOUMATICOS JO	PERU	309.00	---
04-10	(C) OPENPAY*GRUPO RIO	PERU	500.00	---
04-10	(C) TARAPOTO 5	PERU	400.00	---
04-10	(C) TARAPOTO 5	PERU	300.00	---

Carta de respuesta del reclamo N° 06102500533

Reciba nuestro amable saludo. Hemos revisado con detenimiento su caso N° 06102500533 en el cual señala no reconocer operaciones realizadas con su tarjeta de crédito.

A continuación, detallamos los puntos considerados para el análisis respectivo:

- Las operaciones cuestionadas en los comercios "Comercial Dagioni", "MASARIS TARAPOTO", "SALA DE JUEGOS MYTHI", "OPENPAY*NEOUMATICOS", "OPENPAY*GRUPO RIO" e "IKF J TARAPOTO 17" por el importe de 473.70 soles, se realizaron utilizando su Tarjeta de Crédito N° 4919-09**-****-5419 y uso de su clave secreta.
- La operación restante del comercio "IKF J TARAPOTO 17" por el importe de 107.70 soles, se realizó con el uso físico de la tarjeta, cuya tenencia, uso y custodia son responsabilidad del cliente.
- Es obligación del titular de la tarjeta utilizarla de manera exclusiva y mantener en secreto la información confidencial.

Por lo expuesto, sentimos no poder ofrecerle una respuesta favorable en esta ocasión.

Sin perjuicio de lo antes señalado, debido a su calidad de cliente, hemos procedido con la devolución de la operación correspondiente al comercio "IKF J TARAPOTO 17" por el importe de 107.70 soles, por lo que, se ha realizado un abono con fecha 14/10/2025 por el monto antes mencionado a su Tarjeta de Crédito N° 4919-09**-****-5419

Es importante precisar que, el importe devuelto se verá reflejado directamente en la línea de crédito disponible de su tarjeta. Además, podrá visualizarlo en su próximo estado de cuenta, que se emitirá al finalizar el periodo de facturación.

Detalle de Autorización en el Sistema

[Ver imagen en la página siguiente]

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1522-2026/PS2**

Detalle de Autorización en el Sistema										
CT/TJ: 4919-09**-****-5419										
FECHA OP.	HORA OP.	TRANSACCION	LUGAR	IMPORTE	ORIG.	DIV	IMPORTE	CO		
04/10/2025	23:17:15	7AUT.COM.CR	TARAPOTO 5	400.00	PEN			40		
04/10/2025	23:08:11	7AUT.COM.CR	OPENPAY*GRUPO	500.00	PEN			50		
04/10/2025	23:01:31	7AUT.COM.CR	OPENPAY*NEOUM	309.00	PEN			30		
04/10/2025	22:35:09	7AUT.COM.CR	SALA DE JUEGO	600.00	PEN			60		
04/10/2025	22:28:29	7AUT.COM.CR	MASARIS TARAP	600.00	PEN			60		
04/10/2025	22:20:48	7AUT.COM.CR	Comercial Dag	1,500.00	PEN			1,50		
04/10/2025	21:49:04	7AUT.COM.CR	IKF J TARAPOT	473.70	PEN			47		
04/10/2025	00:36:07	7AUT.COM.CR	TARAPOTO 5	300.00	PEN			30		
NCI.	DIV	IMPORTE	OPERA.	DIV	IMPORTE	CASHB.	DIV	RESPUESTA	NUM	
0.00	PEN		400.00	PEN		0.00	PEN	OK-482809	000	
0.00	PEN		500.00	PEN		0.00	PEN	OK-450064	000	
9.00	PEN		309.00	PEN		0.00	PEN	OK-426560	000	
0.00	PEN		600.00	PEN		0.00	PEN	OK-335203	000	
0.00	PEN		600.00	PEN		0.00	PEN	OK-312519	000	
0.00	PEN		1,500.00	PEN		0.00	PEN	OK-286200	000	
3.70	PEN		473.70	PEN		0.00	PEN	OK-179653	000	
0.00	PEN		300.00	PEN		0.00	PEN	OK-772616	000	
.OPER.	ORIG	RESO	CUO	CUENTA	FECHA PROC	HORA PRO	FECHA CAD			
850237	VISA	OBCO	000		04/10/2025	18:17:17	03/2030			
847906	VISA	OBCO	000		04/10/2025	18:08:12	03/2030			
846173	VISA	OBCO	000		04/10/2025	18:01:32	03/2030			
392299	VISA	OBCO	000		04/10/2025	17:35:10	03/2030			
184532	VISA	OBCO	000		04/10/2025	17:28:30	03/2030			
391857	VISA	OBCO	000		04/10/2025	17:20:50	03/2030			
446938	VISA	OBCO	000		04/10/2025	16:49:05	03/2030			
870266	VISA	OBCO	000		04/10/2025	19:36:09	03/2030			
.COMER/TERM.	BIN.ADO	MOD	INGRESO	GIR.NEG.	STICKER	GM	QUA	CH/B	P	
0010007760	474570	50010171402F	5499			N	N	C		
0010044018	474570	50010171402F	5533			N	N	C		
0010044018	474570	50010171402F	5533			N	N	C		
0651044103	491955	50010171402F	7995			N	S	N		
0001020793	435704	50010171402F	7995			N	N	C		
0100000000	402875	50010171402F	5651			N	N	C		
0001051360	435704	50010171402F	5912			N	N	C		
0010007760	474570	50010171402F	5499			N	N	C		

20. De la revisión del mencionado material probatorio aportado por la parte denunciante, este Órgano Resolutivo ha podido corroborar la existencia de las operaciones denunciadas, las cuales fueron cargadas en la tarjeta de crédito del señor Tello.
21. Como ya se ha mencionado, el Banco no presentó sus descargos ni la información requerida mediante la resolución de imputación de cargos, referida a acreditar la autorización de las operaciones denuncias, a pesar de encontrarse obligado a demostrar que fue correctamente autorizada, conforme lo establece el artículo 23° del Reglamento.
22. Sobre ello, cuando se trata de operaciones realizadas en establecimientos comerciales físicos, corresponde verificar si resulta aplicable el artículo 9° o el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, para lo cual debe determinarse previamente la fecha de emisión de la tarjeta, conforme a lo dispuesto en el artículo séptimo de las disposiciones finales y transitorias de la Resolución SBS N° 02286-2024. En el presente caso no obra en el expediente medio probatorio que permita conocer dicha fecha; sin embargo, ello no resulta determinante para la determinación de la responsabilidad del Banco porque no ejerció su derecho de defensa ni presentó medio probatorio alguno que acredite la correcta autorización de las operaciones cuestionadas en el marco de cualquiera de las normas que haya resultado aplicable en función a la fecha de emisión de la tarjeta del denunciante.
23. Por ello, teniendo en cuenta la dinámica probatoria que opera en los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor, este Órgano Resolutivo considera que el Banco se encontraba en mejor posición para acreditar que no incurrió en la infracción imputada en su contra, para lo cual le correspondía presentar las pruebas que permitan verificar la correcta autorización de las operaciones denunciadas; sin embargo, no lo hizo.
24. Sin perjuicio del análisis de validez de las operaciones, el denunciante cuestionó las operaciones, pues el Banco no cumplió con su deber de monitoreo y seguimiento de



operaciones, en tanto no lo alertó ni bloqueó preventivamente su tarjeta, pese a que las operaciones no corresponden a su comportamiento habitual de consumo y son inusuales al haberse realizado en un periodo corto de tiempo:

25. Sobre el comportamiento habitual de consumo, debe precisarse que el titular de una tarjeta puede utilizar el producto a través de los distintos canales de atención habilitados por las entidades financieras, tales como: establecimientos comerciales -físicos o virtuales-, cajeros automáticos, banca por Internet o banca móvil, y en el momento en que lo vea por conveniente, en tanto exista saldo o línea de crédito disponible para ello.
26. Asimismo, el Reglamento enumera los factores a ser evaluados para determinar si una operación se encuentra dentro del comportamiento habitual de consumo del cliente:

5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.
27. Sin perjuicio de lo expuesto, este órgano resolutorio solicitó información a las partes para conocer cuál fue el comportamiento de consumo del denunciante en los meses previos a la realización de las operaciones; pero no presentaron los estados de cuenta.
28. Así, en la medida que no se cuenta con los estados de cuenta anteriores a la realización de las operaciones cuestionadas, no es posible determinar el comportamiento habitual de consumo del denunciante; y, en consecuencia, corresponde desestimar el cuestionamiento realizado en este punto.
29. De otro lado, el artículo 22° del Reglamento establece que las entidades financieras deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude¹², en los que se incluyan mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude; y, acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.
30. La activación de una alerta en el sistema de monitoreo del Banco, ante presuntas operaciones inusuales o con patrones de fraude, **requiere de la materialización de un conjunto de transacciones en un periodo determinado de tiempo**, pues justamente ello permite identificar un patrón de transacciones anómalo que genere, a su vez, acciones preventivas de parte de la entidad financiera, como el bloqueo preventivo de la tarjeta y la comunicación con el cliente, para así evitar que se realicen posteriores operaciones no reconocidas.
31. Es preciso indicar que existen determinadas circunstancias que pueden servir como una señal de que se estarían realizando transacciones fraudulentas en perjuicio del titular de la tarjeta, así a modo de ejemplo, tenemos: (i) numerosas transacciones realizadas en periodos cortos de tiempo; (ii) consumos sucesivos por montos pequeños que en conjunto resultan en una cantidad importante; (iii) sucesivos consumos realizados repentinamente

¹²**RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 22.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1522-2026/PS2**

con una tarjeta que no fue utilizada por un largo periodo de tiempo o que era utilizada bajo una modalidad diferente; entre otras circunstancias.

32. De los medios probatorios aportados al procedimiento, se ha podido verificar que las operaciones se realizaron en el siguiente orden:

Fecha	Firma	Detalle	Importe S/
04/10/2025	16:49:05	IKF J TARAPOTO 17	473,70
04/10/2025	17:20:50	COMERCIAL DAGIONI	1 500,00
04/10/2025	17:28:30	MASARIS TARAPOTO	600,00
04/10/2025	17:35:10	SALA DE JUEGOS MYTHIC TPP	600,00
04/10/2025	18:01:32	OPENPAY*NEOUMATICOS JO	309,00
04/10/2025	18:08:12	OPENPAY*GRUPO RIO	500,00
04/10/2025	18:17:17	TARAPOTO 5	400,00
04/10/2025	19:36:09	TARAPOTO 5	300,00

33. En atención a dicha información, se ha podido verificar lo siguiente:
- (i) Las ocho (8) operaciones cuestionadas se realizaron el 4 de octubre de 2025, en un lapso aproximado de dos horas y cuarenta y siete minutos, entre las 16:49 y las 19:36 horas.
 - (ii) Las primeras cuatro (4) operaciones se ejecutaron entre las 16:49 y las 17:35 horas, en distintos establecimientos comerciales y por importes de S/ 473,70; S/ 1 500,00; S/ 600,00; y, S/ 600,00, respectivamente, con intervalos de entre siete (7) y treinta y un (31) minutos entre cada transacción.
 - (iii) Posteriormente, entre las 18:01 y las 18:17 horas, se registraron tres (3) operaciones adicionales por importes de S/ 309,00; S/ 500,00; y, S/ 400,00, efectuadas en intervalos de aproximadamente seis (6) a nueve (9) minutos.
 - (iv) Finalmente, a las 19:36 horas, se realizó una última operación por el importe de S/ 300,00.
34. En ese sentido, si bien no obran en el expediente estados de cuenta anteriores que permitan determinar con precisión el comportamiento habitual de consumo del denunciante, este Órgano Resolutivo advierte que las transacciones no presentan características inusuales que permitan concluir la existencia de un patrón evidente de fraude, pues los importes no resultan significativamente elevados ni idénticos, además de que las operaciones fueron efectuadas con intervalos de tiempo razonables entre sí, y no de forma continua.
35. Sin perjuicio de ello, se debe precisar que, aun cuando el Banco hubiese tomado medidas preventivas como el bloqueo de la tarjeta, luego de efectuada una operación, ello no hubiese supuesto que esta y las anteriores sean anuladas o revertidas, pues la activación de este tipo de medidas de seguridad tiene por finalidad evitar que se realicen operaciones posteriores a aquellas que originaron la adopción de tales medidas; más no bloquear operaciones ya realizadas. En ese sentido, corresponde desestimar los alegatos del denunciante en estos extremos.
36. Por lo expuesto, corresponde declarar responsable al Banco por infringir los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por cargar indebidamente ocho (8) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4919-****-****-5419 del denunciante, pues el Banco no ha cumplido con demostrar que las operaciones en controversia hayan sido autorizadas correctamente. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por el incumplimiento adicional alegado por el denunciante.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1522-2026/PS2****Medidas correctivas**

37. Este órgano resolutivo se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras –las cuales tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior– y complementarias –que buscan revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.
38. En el presente caso, se ha declarado responsables al Banco; por lo que corresponde ordenarle como medidas correctivas que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución cumpla con:
- (i) Extornar en la cuenta de la tarjeta de crédito N° 4919-****-****-5419 del denunciante, el importe total de S/ 4 682,70 correspondiente a la suma de las ocho operaciones denunciadas, más los intereses, comisiones, gastos y penalidades generados por las operaciones denunciadas desde la fecha de su cargo hasta el cumplimiento de la medida correctiva;
 - (ii) solicitar a la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, las rectificaciones que correspondan a efectos de que la deuda generada por dichas operaciones no sea considerada en los reportes crediticios de la parte denunciante; y, de ser el caso, la calificación crediticia reportada por dicha deuda sea modificada; e,
 - (iii) informar a la parte denunciante sobre el extorno realizado, el monto que corresponde a cada concepto extornado **y las gestiones de rectificación de reporte crediticio ante la SBS.**
39. El Banco tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de la medida correctiva en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva de una (1) a tres (3) UIT por incumplimiento de mandato, en los términos establecidos por el artículo 117° del Código¹³.
- Graduación de la sanción**
40. El análisis de la sanción a imponer por la infracción verificada en el procedimiento se realizará en atención a lo establecido en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM (en adelante, el Decreto Supremo), que aprobó la graduación, metodología y factores para la determinación de multas a imponer, entre otros, en el ámbito de los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor.

13

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos**

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1522-2026/PS2**

41. Sobre el cargo indebido de ocho (8) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4919-****-****-5419, corresponde determinar la sanción considerando lo siguiente:

Multa base	
Nivel de afectación	Por la cuantía afectada de S/ 4 682,70, que equivale a 0,85 UIT ¹⁴ , la infracción tiene un nivel de afectación bajo (Cuadro 16 del Anexo del Decreto Supremo).
Tamaño del infractor	Este despacho verificó las ventas anuales del Banco, mediante la revisión de los estados financieros publicados en la página web de la Superintendencia de Mercado de Valores (en adelante, SMV) ¹⁵ , en el que se verifica que estas superan las 2 300 UIT; por lo que el denunciado es una gran empresa ¹⁶ . En ese sentido, el monto preestablecido de la sanción es de 3,49 UIT (Cuadro 18 del Anexo del Decreto Supremo).
Factor de duración	El cargo de operaciones no reconocidas constituye una infracción de naturaleza instantánea, por lo que el factor de duración se determina en 1 (Cuadro 23 del Anexo del Decreto Supremo).
Atenuantes y agravantes	
No existe circunstancias atenuantes y/o agravantes de la sanción. En atención a ello la multa preliminar se estima en 3,49 UIT.	
Topes legales	
En el presente caso, la multa preliminar no supera el tope máximo establecido para una sanción, señalado en el artículo 110 del Código.	

42. Por lo expuesto, la multa a imponer al Banco es de 3,49 UIT.

Costas y costos del procedimiento

43. El artículo 7° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI¹⁷ dispone que es potestad de la autoridad administrativa ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi.
44. En ese sentido, el Banco deberá cumplir en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a S/ 36,00.
45. El Banco tiene la obligación de presentar ante el Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del pago de las costas en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa no menor de una (1) UIT por incumplimiento de

¹⁴ El valor de la UIT en el presente año es de S/ 5 500,00.

¹⁵ Ver: https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_Memorias?data=520FE826006982B0E5EA28C44836DFD5D328C975B7

¹⁶ La clasificación de empresas es la siguiente:

- Microempresa: Ventas anuales desde 1 hasta 150 UIT
- Pequeña empresa: Ventas anuales superiores a 150 UIT hasta 1 700 UIT
- Mediana empresa: Ventas anuales superiores a 1 700 UIT hasta 2 300 UIT
- Gran empresa: Ventas anuales superiores a 2 300 UIT

¹⁷ **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**
Artículo 7.- Pago de costas y costos. En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. (...) En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. (Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 30056, publicada el 02 julio 2013).

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1522-2026/PS2**

mandato, hasta cincuenta (50) UIT, en caso de persistir el incumplimiento, de acuerdo con los términos establecidos por el artículo 118° del Código¹⁸.

46. De considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, la parte denunciante podrá solicitar al Banco, el reembolso de los costos en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costos, cuya evaluación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.

III. RESOLUCIÓN

PRIMERO: Sancionar a Banco BBVA Perú con 3,49 UIT, por haber incurrido en infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por cargar indebidamente ocho (8) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4919-****-****-5419 del denunciante, pues no ha cumplido con demostrar que las operaciones en controversia hayan sido autorizadas correctamente. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por el incumplimiento adicional alegado por el denunciante, referido a que el denunciado no cumplió con su deber de monitoreo y seguimiento de operaciones, en tanto no lo alertó ni bloqueó preventivamente su tarjeta, pese a que las operaciones no corresponden a su comportamiento habitual de consumo y son inusuales al haberse realizado en un periodo corto de tiempo:

Fecha	Detalle	Importe S/
04/10/2025	COMERCIAL DAGIONI	1 500,00
04/10/2025	MASARIS TARAPOTO	600,00
04/10/2025	IKF J TARAPOTO 17	473,70
04/10/2025	SALA DE JUEGOS MYTHIC TPP	600,00
04/10/2025	OPENPAY*NEOUMATICOS JO	309,00
04/10/2025	OPENPAY*GRUPO RIO	500,00
04/10/2025	TARAPOTO 5	400,00
04/10/2025	TARAPOTO 5	300,00

SEGUNDO: Requerir a Banco BBVA Perú el cumplimiento espontáneo de la multa¹⁹, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 203° del Texto Único Ordenado de la

¹⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento de pago de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT). En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva. No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

¹⁹ Los únicos medios de pago son los siguientes y debe proporcionar para estos efectos el número de CUM para identificar la multa:

Pago en ventanilla en el Banco de la Nación, Banco de Crédito del Perú y Banco BBVA Perú	Pago en línea – Internet (solo para clientes de Banco de Crédito del Perú)	A través de Págalo.pe del Banco de la Nación
1. Indicar que realizará en pago de una multa impuesta por el Indecopi. Cuenta "Indecopi-Multas". 2. Brindar el número de CUM correspondiente. Si paga en Banco de la Nación, deberá indicar el código de transacción 3711 + el número de CUM. 3. Verificar que la constancia del pago indique el número de CUM correcto.	Seguir los siguientes pasos: 1. Seleccionar pagos y transferencias. 2. Seleccionar pago de servicios. 3. Seleccionar Instituciones (Indecopi). 4. Seleccionar el concepto de pago (multas). 5. Ingresar el número de CUM. 6. Ingresar el monto a pagar.	* Págalo.pe (app) o Págalo.pe (web) 1. Buscar entidad: INDECOPI. 2. Seleccionar Multas Indecopi. 3. Digitar el Código de Identificación (CUM). 4. Seleccionar el monto a pagar. 5. Seleccionar el medio de pago (Visa, Mastercard, American Express o Bim).

Cualquier abono que no se efectúe en la forma señalada en el cuadro anterior, no será considerado para efectos de la cancelación de la multa. En caso no se cuente con el número de CUM o se presente cualquier inconveniente al pretender efectuar el pago en las modalidades indicadas, será necesario que se comuniquen inmediatamente a los anexos 7814, 7825 y 7829, así como a la siguiente dirección: controldemultas@indecopi.gob.pe.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1522-2026/PS2**

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General²⁰, bajo apercibimiento de iniciarse el procedimiento de ejecución coactiva respectivo²¹. El sancionado sólo pagará el 75% de la multa si consiente la presente resolución y procede a cancelarla en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° del Código de Protección y Defensa del Consumidor²².

TERCERO: Ordenar a Banco BBVA Perú como medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:

- (i) Extornar en la cuenta de la tarjeta de crédito N° 4919-****-****-5419 del denunciante, el importe total de S/ 4 682,70 correspondiente a la suma de las ocho operaciones denunciadas, más los intereses, comisiones, gastos y penalidades generados por las operaciones denunciadas desde la fecha de su cargo hasta el cumplimiento de la medida correctiva;
- (ii) solicitar a la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, las rectificaciones que correspondan a efectos de que la deuda generada por dichas operaciones no sea considerada en los reportes crediticios de la parte denunciante; y, de ser el caso, la calificación crediticia reportada por dicha deuda sea modificada; e,
- (iii) informar a la parte denunciante sobre el extorno realizado, el monto que corresponde a cada concepto extornado **y las gestiones de rectificación de reporte crediticio ante la SBS.**

Banco BBVA Perú deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

CUARTO: Ordenar a Banco BBVA Perú, el pago de las costas del procedimiento y disponer que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con pagar a la parte denunciante, las costas del procedimiento que ascienden a S/ 36,00; sin perjuicio del derecho de ésta de solicitar la liquidación de los costos una vez concluida la instancia administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en la presente resolución. La evaluación de las solicitudes de liquidación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.

Banco BBVA Perú deberá acreditar el cumplimiento del pago de las costas, ante este Órgano Resolutivo en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de

²⁰ Sin perjuicio de ello, se le informa que la presente resolución será puesta en conocimiento del Área de Ejecución Coactiva del Indecopi a efectos de que ejerza las funciones que la Ley le otorga.

²¹ El procedimiento de ejecución coactiva se encuentra bajo la competencia del Ejecutor Coactivo del Indecopi, y se regula conforme a las normas establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley del procedimiento de ejecución coactiva, aprobado por D.S. N° 018-2008-JUS.

²² **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 113°.- Cálculo y rebaja del monto de la multa

Para calcularse el monto de las multas a aplicarse, se utiliza el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago efectivo o en la fecha que se haga efectiva la cobranza coactiva. Las multas constituyen en su integridad recursos propios del Indecopi, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 156°.

La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1522-2026/PS2**

plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

QUINTO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N°001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N°2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación²³, caso contrario la resolución quedará consentida.

SEXTO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI²⁴, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

SÉPTIMO: Disponer la inscripción de Banco BBVA Perú en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119°²⁵ del Código de Protección y Defensa del Consumidor.



Firmado digitalmente por:
OSORIO LUCIANO Yosely Rosi FAU
20133840533 hard
Fecha: 01/06/2026 12:09:49-0500

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO**Jefa****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

²³ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32°.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**Artículo 212°.- Acto firme**

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

²⁴ **DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

²⁵ **LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.

La información del registro es de acceso público y gratuito.